Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026900580057 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.09.2025 за ГРН 2256900722648

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден Общим собранием
членов товарищества собственников недвижимости
садоводческого некоммерческого товарищества
«Спутник-Искож»

(Протокол № 2/2025 от «02» августа 2025 г.)

Устав
товарищества собственников недвижимости
садоводческого некоммерческого товарищества
«Спутник-Искож»

г.Тверь

2025 год

Устав Садового некоммерческого товарищества «Спутник-Искож» принимается в новой редакции в связи с вступлением в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 217 от 29 июля 2017 года «О ведении гражданами садоводства, огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С момента государственной регистрации Устава в настоящей редакции Устав Садоводческого некоммерческого товарищества «Спутник-Искож», утверждённый Протоколом Общего собрания членов садоводческого товарищества «Спутник» при Калининском комбинате «Искож» 11 июня 2000 года № 1, утрачивает силу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник-Искож» (далее — Товарищество) являясь правопреемником садоводческого товарищества «Спутник», ранее созданного при Калининском комбинате «Искож» в 1976 году и зарегистрированного Калининским райисполкомом, постановление № 311 от 01.08.1968г. по адресу: Тверская область, Калининский район, район деревни Пищалкино, с предоставлением земельных участков членам садоводческого товарищества в собственность - 35.62га, а земли общего пользования (улицы, дороги, водоемы и т.д.) – 4,14га в соответствии с утвержденным генпланом товарищества – в пользование, согласно постановлению главы администрации Калининского района Тверской области № 150 от 18.05.1995г.

1.2. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Законом № 217-ФЗ, с нормами Гражданского и Земельного кодексов, а также иного законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Твери и Тверской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, решениями органов управления Товарищества и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Товарищества: Садоводческое некоммерческое товарищество «Спутник-Искож». Сокращённое наименование: СНТ «Спутник-Искож».

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026900580057.

1.5. Организационно-правовая форма Товарищества – «Товарищество собственников недвижимости» в форме «Садоводческое некоммерческое товарищество».

1.6. Товарищество является некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан — собственников садовых земельных участков и имущества общего пользования. (Некоммерческой организацией, в том числе некоммерческим товариществом, согласно Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» признаётся организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли).

1.7. Товарищество создано на неограниченный срок деятельности.

1.8. Место нахождения / почтовый адрес Товарищества: 170533, Тверская область, район Калининский, деревня Пищалкино, территория СНТ «Спутник-Искож».

1.9. Официальный сайт Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://sputnik-iskozh.ru/.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА

2.1. Товарищество считается созданным и приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Учредительными документами Товарищества является Устав, утверждённый общим собранием его членов и решение Общего собрания о его регистрации.

2.3. Товарищество является юридическим лицом, имеет собственное обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, вправе от своего имени и в соответствии с настоящим Уставом и соответствующими положениями законов, быть истцом и ответчиком в суде, совершать сделки и другие юридически значимые действия.

2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации.

2.5. Товарищество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке. Товарищество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

2.6. Товарищество в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано:

2.6.1. заключать, изменять и расторгать хозяйственные договоры;

2.6.2. нанимать и увольнять работников;

2.6.3. создавать или вступать в ассоциации (союзы) садоводческих некоммерческих объединений;

2.6.4. обращаться в органы государственной власти и органы местного самоуправления за поддержкой (содействием) Товариществу и его членам в развитии садоводства и решении социально-хозяйственных проблем;

2.6.5. участвовать в принятии органами власти решений, касающихся прав и законных интересов Товарищества и его членов, посредством делегирования на их заседания своего представителя;

2.6.6. выступать истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

2.6.7. обращаться в суды с заявлениями о признании недействительными (полностью или частично) актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Товарищества и его членов;

2.6.8. может быть участником хозяйственных обществ,

2.6.9. вправе создавать другие некоммерческие организации, участвовать в ассоциациях и союзах юридических лиц;

2.6.10. осуществлять иные, не противоречащие действующему законодательству, полномочия.

2.7. Товарищество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

2.7.1. равноправие всех членов Товарищества;

2.7.2. обязательный характер решений, принимаемых руководящими органами Товарищества для всех членов Товарищества;

2.7.3. добросовестное исполнение обязательств, принятых на себя членами Товарищества.

2.8. Товарищество обязано:

2.8.1. обеспечивать выполнение требований Федерального закона № 217-ФЗ, Гражданского и Земельного кодексов РФ, положений других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, а также настоящего Устава;

2.8.2. осуществлять управление имуществом общего пользования Товарищества,

2.8.3. обеспечивать надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние общего имущества и имущества Товарищества;

2.8.4. осуществлять эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности,

2.8.5. обеспечивать выполнение всеми собственниками земельных участков в границах территории Товарищества обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества, в том числе путем соблюдения интересов всех членов Товарищества по равной уплате взносов, установленных решениями Общего собрания, и взыскания задолженности с неплательщиков (включая, судебный порядок);

2.8.6. выступать в интересах членов СНТ заказчиком коммунальных услуг;

2.8.7. вести Реестр членов Товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе.

2.9. Имущество, переданное Товариществу его членами, а также приобретенное за счет доходов от предпринимательской деятельности, является собственностью Товарищества.

2.10. Товарищество не отвечает по личным обязательствам своих членов и члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества (п.3 ст. 123.12 Гражданского кодекса Российской

Федерации). Ответственность за выполнение обязательств, принятых на себя членами Товарищества, несут сами члены Товарищества.

2.11. Вмешательство в деятельность Товарищества государственных, общественных или иных органов и организаций допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Предметом деятельности Товарищества является совместное создание, приобретение, обслуживание, использование имущества, предназначенного для общего пользования правообладателями земельных участков, расположенных на территории Товарищества, управление и распоряжение им в установленных законодательством пределах.

3.2. Товарищество, как некоммерческая организация, учреждено гражданами на добровольных началах для совместного владения, пользования и, в установленных федеральным законом пределах, распоряжения гражданами имуществом общего пользования, находящимся в их общей долевой собственности или в общем пользовании, а также для следующих целей:

3.2.1. организация и обустройство индивидуальных садовых участков;

3.2.2. создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества;

3.2.3. создания благоприятных условий для круглогодичного проживания членов Товарищества (постоянно проживающих) на территории Товарищества;

3.2.4. реализации прав граждан по владению, норм общежития, пользования и распоряжения общей собственностью членов Товарищества;

3.2.5. обеспечение согласия владельцев садовых участков по вопросам порядка;

3.2.6. управление имуществом общего пользования (в том числе земельные участки общего назначения: внутренние дороги, электросетевое хозяйство (внутренние сети электроснабжения и освещения), оборудование системы летнего хозяйственно-бытового водоснабжения, сеть пожарного (круглогодичного) водоснабжения, здание Правления);

3.2.7. обеспечение санитарного, противопожарного состояния общего имущества, земельных участков общего назначения;

3.2.8. ремонт и содержание инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования за счет средств товарищества, как собственными силами Товарищества, так и силами подрядных организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых для этих целей на основе гражданско-правовых договоров;

3.2.9. создание благоприятной экологической обстановки на территории, надлежащих условий для ведения садоводства;

3.2.10. благоустройство общей территории;

3.2.11. защита прав и законных интересов членов Товарищества, разрешение споров членов Товарищества между собой и с органами управления Товариществом;

3.2.12. содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов;

3.2.13. представление общих интересов членов Товарищества в государственных и местных органах власти и управления, местных органах самоуправления.

3.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Товарищество вправе заниматься хозяйственной деятельностью. Возможные виды предпринимательской деятельности:

- сдача в аренду и на ином возмездном основании имущества общего пользования (как недвижимого, так и движимого);
- размещение рекламы от третьих лиц на территории Товарищества.

3.4. Полученная Товариществом в результате такой деятельности прибыль не подлежит распределению между его членами и расходуется исключительно на цели, для достижения которых создано Товарищество.

3.5. Полномочия Товарищества как юридического лица реализуются органами управления Товарищества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, Федеральным Законом № 217-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1. Настоящий Устав составлен с учетом норм ФЗ № 217 от 29.07.2017 года, Гражданского и Земельного кодексов, а также иных законодательных актов Российской Федерации.

4.2. Настоящий Устав является основным юридическим документом, устанавливающим организацию и порядок деятельности Товарищества. Устав на законодательной основе комплексно регулирует правоотношения Товарищества и её членов, связанные с реализацией прав на земельные участки, землю и имущество общего пользования и ведением садоводства.

4.3. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми без исключения членами Товарищества и Товариществом как юридическим лицом.

4.4. Решения органов управления и контроля Товарищества не должны противоречить настоящему Уставу.

4.5. Любой член Товарищества имеет право ознакомиться с Уставом Товарищества, а Правление Товарищества выдать его для ознакомления по первому требованию члена Товарищества. Кроме того, любой член Товарищества имеет право приобрести Устав в индивидуальное пользование за плату в размере стоимости копирования. Устав так же размещён на официальном сайте Товарищества: https://sputnik-iskozh.ru/.

4.6. Члены Товарищества должны быть ознакомлены с вносимыми изменениями или дополнениями в Устав Товарищества, а также с содержанием новой редакции Устава Товарищества не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения Общего собрания по утверждению Устава Товарищества, изменений или дополнений к нему.

4.7. Внесение изменений в настоящий Устав, а также новая его редакция обсуждается и утверждается по решению Общего собрания членов Товарищества, принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества.

4.8. Все дополнения и изменения к Уставу Товарищества оформляются письменно и представляются в регистрирующие органы по месту регистрации Товарищества. Изменения и дополнения, внесённые в Устав Товарищества, приобретают силу для членов Товарищества с момента принятия решения Общим собранием членов Товарищества, для третьих лиц — с момента их государственной регистрации в законном порядке.

4.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В случае противоречия между нормами Устава и нормативными актами (в том числе, в случае внесения изменений (дополнений) в действующее законодательство после утверждения Устава), приоритет имеют нормы законодательства.

4.10. В случаях изменения Законодательства Российской Федерации о садоводческих некоммерческих объединениях граждан Устав подлежит приведению в соответствие с нормами Федеральных Законов.

5. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ

5.1. Членами Товарищества могут являться только физические лица.

5.2. В члены Товарищества могут быть приняты исключительно собственники земельных участков или правообладатели, которым земельный участок принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, расположенных в границах территории Товарищества (п.2, п.11 ст.12 Федерального закона № 217-ФЗ).

5.3. Приём в члены Товарищества осуществляется на основании заявления правообладателя садового участка, расположенного на территории Товарищества.

5.4. Правообладатель садового земельного участка до подачи заявления о вступлении в члены Товарищества обязан ознакомиться с его Уставом.

5.5. Заявление подаётся в Правление Товарищества. Образец заявления размещён сайте https://sputnik-iskozh.ru/. Заявление может быть подано лично либо направлено по почте заказным письмом. В заявлении, указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя;
- адрес места жительства заявителя;
- почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства;
- адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены электронные сообщения (при наличии);
- номер телефона для связи с заявителем, по которому, в том числе, может быть направлено сообщение, включая короткое текстовое сообщение;
- согласие заявителя на соблюдение требований Устава Товарищества.

5.6. Помимо указания в форме заявления сведений, предусмотренных Федеральным законом № 217-ФЗ, к заявлению прилагаются копии документов о правах на земельный садовый участок, расположенный в границах территории Товарищества, а также согласие на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законодательством.

5.7. Заявление о приёме в члены Садоводческого некоммерческого товарищества «Спутник-Искож» подлежит рассмотрению Правлением Товарищества в срок до 30 календарных дней с момента подачи такого заявления.

5.8. Каждому члену Товарищества, в течение 3 месяцев со дня приема в члены Товарищества, Председателем Товарищества выдается Выписка из соответствующего протокола собрания Правления о приеме в члены Товарищества, подтверждающая членство в Товариществе, которая является официальным документом.

5.9. На подавшего в Правление Товарищества заявление о вступлении в члены Товарищества, до момента решения Правления Товарищества, распространяются права и обязанности члена Товарищества с момента подачи заявления.

5.10. В приобретении членства в Товариществе должно быть отказано в случае, если лицо, подавшее заявление, указанное в п.5.3 настоящего Устава:

- было ранее исключено из числа членов этого Товарищества в связи с нарушением обязанности по уплате взносов, и не устранило указанное нарушение;
- не является собственником или правообладателем земельного участка, расположенного в границах территории садоводства или огородничества;
- не представило документы, предусмотренные п.5.6 настоящего Устава;
- представило заявление, не соответствующее требованиям, предусмотренным п.5.5 настоящего Устава.

Отказ в приобретении членства Товарищества по иным основаниям, кроме указанных, не допускается.

5.11. Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или принудительно, а также в связи с прекращением у члена Товарищества прав на принадлежащий ему садовый земельный участок либо в связи со смертью члена Товарищества.

5.12. Добровольное прекращение членства в Товариществе осуществляется путём выхода из Товарищества.

5.13. Членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня подачи членом Товарищества соответствующего заявления в Правление Товарищества. При этом принятие решения органами Товарищества о прекращении членства в Садоводческом некоммерческом товариществе «Спутник-Искож» не требуется.

5.14. Членство в Товариществе прекращается автоматически, в связи с продажей (отчуждением) имущества. Об отчуждении участка правообладатель обязан сообщить в Правление

Товарищества не позднее 10 календарных дней с момента перехода права собственности. Датой прекращения членства в Товариществе в Реестре Товарищества будет являться соответствующая дата документа о переходе права собственности в Едином государственном Реестре недвижимости.

5.15. Членство в Товариществе прекращается принудительно (п.4 ст.13 217-ФЗ) решением Общего собрания членов Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества:

5.15.1. Председатель Товарищества не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена Товарищества, направляет данному члену Товарищества предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по своевременной уплате взносов, содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой обязанности, заказным письмом с уведомлением о вручении по указанным в Реестре членов Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по которому данным членом товарищества могут быть получены электронные сообщения.

5.15.2. Член Товарищества должен быть проинформирован о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов Товарищества.

5.16. Решение Общего собрания членов Товарищества о принудительном прекращении членства в Товариществе может быть обжаловано в судебном порядке.

5.17. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения информации о возникновении и/или прекращения статуса члена Товарищества, Председатель Товарищества обеспечивает внесение изменений в Реестр членов Товарищества.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛИЦАМИ НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЧЛЕНАМИ ТОВАРИЩЕСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ)

6.1. Ведение садоводства на садовых земельных участках, расположенных в границах территории Товарищества, без участия в Товариществе может осуществляться собственниками или иными правообладателями земельных участков, без обязательств их участия в Товариществе и без вступления в члены Товарищества (индивидуальные правообладатели).

6.2. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, вправе использовать имущество общего пользования, расположенное в границах территории Товарищества, на равных условиях и в объеме, установленном для членов Товарищества.

6.3. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, обязаны вносить:

1) плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования;

2) плату за текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества;

3) плату за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом;

4) финансовые санкции (пени) в случае несвоевременной оплаты такой платы, в размере санкций, установленных для членов Товарищества.

6.4. Внесение платы индивидуальными правообладателями, не являющимися членами Товарищества, осуществляется в аналогичном для уплаты взносов членами Товарищества порядке, установленном Федеральным законом № 217-ФЗ.

6.5. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, вправе принимать участие в Общем собрании членов Товарищества строго по ограниченному кругу вопросов повестки дня, перечень которых установлен Федеральным законом № 217-ФЗ и пунктом 11.2.3. настоящего Устава. По иным вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества индивидуальные правообладатели при принятии решения Общим собранием членов Товарищества в голосовании участия не принимают.

6.6. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, не могут входить в состав органов управления и контроля Товарищества и избираться на должности.

6.7. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, имеют право знакомиться с документами Товарищества, а также по заявлению получать за плату заверенные копии, в порядке, установленном положениями гл. 14 настоящего Устава.

6.8. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, вправе обжаловать решения органов Товарищества, влекущие для этих лиц гражданско-правовые последствия в суде.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. На момент регистрации настоящей редакции Устава, в Товариществе создается Реестр членов Товарищества и осуществляется его ведение. Ответственным за ведение Реестра членов Товарищества является Председатель Товарищества либо иной уполномоченный на основании протокола заседания Правления член Правления Товарищества.

7.2. Обработка персональных данных, необходимых для ведения Реестра членов Товарищества, осуществляется в соответствии с Федеральными законами № 217-ФЗ и № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

7.3. Реестр членов Товарищества должен содержать данные о членах Товарищества (п.3 ст.15 217ФЗ):

1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
2) номер земельного участка в границах Товарищества;
3) дата приобретения прав членства в Товариществе либо дата такого прекращения;
4) кадастровый (при наличии) и условный номер земельного участка, правообладателем которого является член Товарищества;
5) адрес места жительства и почтовый адрес, по которому могут быть получены почтовые сообщения для связи с членом Товарищества (за исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по адресу места жительства);
6) адрес электронной почты, по которому членом Товарищества могут быть получены электронные сообщения (при наличии);
7) телефонный номер для связи.

7.4. Иные данные вносятся лицом, осуществляющим ведение Реестра членов Товарищества, исключительно с целью фиксации необходимой информации для удобства взаимодействия и правильности определения кворума Общих собраний Товарищества.

7.5. Член Товарищества обязан представлять достоверные сведения, необходимые для ведения Реестра членов Товарищества, информировать Председателя Товарищества или иного уполномоченного члена Правления Товарищества об их изменении в течение 10 календарных дней с момента изменения сведений.

7.6. Товарищество не отвечает за последствия неполучения членом Товарищества юридически значимых сообщений, в том числе о дате проведения Общего собрания членов Товарищества, при условии несвоевременного представления членом Товарищества актуальной информации о месте его постоянного нахождения, либо адреса электронной почты, либо номера телефона.

7.7. В целях надлежащего и своевременного их уведомления об Общих собраниях Товарищества, в которых они вправе участвовать, а также доведения информации о принятых решениях, в отдельный (специальный) раздел Реестра членов Товарищества могут быть внесены сведения о лицах, не являющимися членами Товарищества (индивидуальных правообладателях), с согласия таких лиц.

7.8. Ведение Реестра членов Товарищества осуществляется уполномоченным лицом на основании Инструкции о порядке ведения Реестра Товарищества (при ее наличии).

7.9. Передача членом Товарищества, а также индивидуальным правообладателем Правлению Товарищества сведений, предусмотренных настоящим разделом, означает также согласие этих лиц на обработку (включая любые действия или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) Товариществом персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ для целей исполнения должностными лицами Товарищества своих обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Товарищества.

7.10. Если иное не установлено письменным соглашением между членом Товарищества (лицом, ведущим садоводство без участия в Товариществе) и Товариществом, последнее НЕ вправе осуществлять обработку персональных данных путем их передачи третьим лицам, не являющимся сотрудниками Товарищества, за исключением случаев передачи таких данных для целей судебной защиты прав Товарищества.

7.11. К сотрудникам Товарищества на основании протокола Правления Товарищества могут быть отнесены лица, осуществляющие работу с персональными данными, включая лицо, которому поручено ведение Реестра, таким лицом может быть бухгалтер и лицо, осуществляющее контроль показаний приборов учета.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

8.1. Член Товарищества имеет право:

8.1.1. избирать и быть избранным в органы управления и контроля Товарищества (этим правом пользуются только члены Товарищества, не могут пользоваться члены их семей и лица, действующие на основании доверенности, выданной таким членом Товарищества) в случае, если кандидат на выборную должность не был ранее исключен из членов Товарищества, и в случае, если кандидат на выборную должность не имел за прошедшие 12 месяцев до даты выборного собрания задолженностей по платежам и взносам в Товарищество;

8.1.2. участвовать в управлении делами Товарищества;

8.1.3. получать от органов Товарищества информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией Товарищества в порядке, установленном настоящим Уставом;

8.1.4. члены Товарищества по заявлению имеют право получать за плату заверенные копии:

- Устава Товарищества, документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- бухгалтерской (финансовой) отчетности, приходно-расходных смет, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора);
- документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;
- протоколов Общих собраний, заседаний Правления Товарищества и Ревизионной комиссии;
- финансово-экономического обоснования размера взносов;
- иных предусмотренных федеральным законом, Уставом и решениями Общего собрания внутренних документов Товарищества;

8.1.5. плата, взимаемая Товариществом за предоставление указанных выше копий документов, не может превышать затраты на их изготовление;

8.1.6. справки по запросу членов Товарищества предоставляются правлением Товарищества в течение 10 рабочих дней от даты поступления запроса на изготовление справки. При наличии задолженности по уплате членского, целевого взноса справки не выдаются;

8.1.7. добровольно прекратить членство в Товариществе;

8.1.8. обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;

8.1.9. подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы);

8.1.10. самостоятельно на своем земельном участке в соответствии с его разрешенным использованием и целевым назначением осуществлять деятельность по ведению садоводства;

8.1.11. самостоятельно распоряжаться имуществом на своем участке;

8.1.12. осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) строительство (реконструкцию) объектов на принадлежащем земельном участке;

8.1.13. пользоваться имуществом общего пользования, с соблюдением прав и законных интересов других садоводов (правообладателей земельных участков в границах Товарищества); отдыхать, принимать гостей, не нарушая прав других членов Товарищества и индивидуальных правообладателей;

8.1.14. пользоваться услугами специализированных организаций для выполнения работ на принадлежащем члену Товарищества земельном участке;

8.1.15. обращаться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) при спорах о границах со смежными землепользователями, а при невозможности решить такие споры во внесудебном порядке – обращаться в суд. При этом Товарищество обязано предоставить копии документов, имеющиеся в Товариществе и относящиеся к данному спору исключительно обратившегося лица (копии документов, не относящихся к документам заявителя, предоставляются в суд по запросу суда);

8.1.16. участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом (в том числе, при проводимых субботниках в добровольном порядке);

8.1.17. временно (неопределенное время) отсутствовать в Товариществе. При этом неиспользование членом Товарищества земельного участка либо отказ от использования имущества общего пользования не является основанием для освобождения его полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт имущества общего пользования, если иное не установлено решением Общего собрания членов Товарищества.

8.2. Члены Товарищества обладают иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 217-ФЗ и прочими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.3. Наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским законодательством для членов некоммерческой организации, **член Товарищества обязан:**

8.3.1. принимать участие в Общих собраниях членов Товарищества;

8.3.2. исполнять решения Общего собрания членов Товарищества, а также принятые Председателем Товарищества и Правлением Товарищества, в рамках полномочий, возложенных на них Общим собранием членов Товарищества;

8.3.3. соблюдать Правила внутреннего распорядка, принятые Правлением Товарищества;

8.3.4. своевременно уплачивать членские и целевые взносы в размере, порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания членов Товарищества.

8.3.5. оплачивать расходы Товарищества за потребленную электроэнергию (компенсировать личное потребление электроэнергии) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. В случае несвоевременной уплаты платы за потребленную электрическую энергию, Товарищество вправе принимать меры к ограничению доступа и отключению от потребляемой электрической энергии в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации. При ограничении должника от потребления энергосети по причине задолженности за электроэнергию, расходы за возобновление электроснабжения (подключение) — при условии полного погашения задолженности — компенсируются за счет должника. Повторное подключение производиться за плату, утвержденную Общим собранием членов Товарищества;

8.3.6. соблюдать (не нарушать) права и интересы других членов Товарищества и индивидуальных правообладателей, не являющихся членами Товарищества, в том числе, использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и земле как природному объекту, а также другим правообладателям участков в границах Товарищества;

8.3.7. не сжигать на садовом земельном участке, землях общего пользования Товарищества, а также около территории, отходы, химические материалы (например, полиэтилен, пластик, резину, шпалы, иные материалы, содержащие химические вещества, и т.п.) и иные вредные и (или) опасные вещества;

8.3.8. самостоятельно чистить сточные канавы вдоль собственного участка, не допускать нарушения противоливневой и сточной функции дренажной канавы при въезде на собственный садовый участок (обеспечив его функционирование путем прокладки трубы или помоста);

8.3.9. не сливать продукты жизнедеятельности напрямую на почву и в дренажные канавы, обеспечить очистку стоков грязной воды от домовладений с установкой индивидуальных очистных сооружений биологической очистки (септиков, отстойников и т.п.);

8.3.10. ограничивать рост деревьев и кустарников по границам участка, а также вдоль ЛЭП, своевременно подрезая поросль. Своевременно производить обрезку деревьев под электропроводами, подведенными к дому, в целях недопущения аварийного обрыва и обесточивания;

8.3.11. содержать проезды, прилегающую к участку территорию, элементы инфраструктуры Товарищества в надлежащем состоянии и в соответствии с требованиями противопожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями; осуществлять покос травы, вокруг принадлежащего члену Товарищества земельного участка;

8.3.12. не допускать захламления участка строительными материалами либо мусором;

8.3.13. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

8.3.14. не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

8.3.15. соблюдать Правила противопожарной безопасности Товарищества;

8.3.16. соблюдать правила утилизации отходов;

8.3.17. своевременно предоставлять в Правление Товарищества достоверные сведения, необходимые для ведения Реестра членов Товарищества, и своевременно информировать об их изменении;

8.3.18. нести риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием в Реестре членов Товарищества актуальной информации;

8.3.19. своевременно (в течение 10 календарных дней) уведомить Правление Товарищества о продаже земельного участка (смене собственника), прекращении членства в Товариществе, с предоставлением документов, подтверждающих такое прекращение;

8.3.20. при сдаче земельного участка в аренду третьим лицам нести ответственность за соблюдение арендаторами требований настоящего Устава;

8.3.21. в обязательном порядке заранее уведомить Правление Товарищества о намерении сдать участок в аренду;

8.3.22. добровольно участвовать в работах по благоустройству территории Товарищества, строительстве и эксплуатации объектов противопожарной безопасности, инженерной инфраструктуры и поддержании чистоты на территории Товарищества. При невозможности личного участия в указанных работах вносить дополнительный целевой взнос на производство указанных работ третьими лицами в порядке, размере и сроках, предусмотренных решением Общего собрания на эти цели;

8.3.23. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества;

8.3.24. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Товарищество;

8.3.25. нести материальную или иную ответственность за повреждение имущества общего пользования Товарищества, произошедшее по вине данного члена Товарищества или лиц, за действия которых он несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства;

8.3.26. возмещать за свой счет ущерб, причиненный неправомерными действиями, как самого собственника, так и членов его семьи, в том числе несовершеннолетними, а также иными лицами, пользующимися участком собственника на любом праве (пользования, аренды и пр.), имуществу общего пользования Товарищества, либо имуществу третьих лиц, с правом дальнейшего самостоятельного взыскания в порядке регресса с виновных лиц причиненного собственнику убытка;

8.3.27. обеспечить доступ на участок Председателя Товарищества, членов Правления в случае поступления сведений о нецелевом использовании участка, нарушении строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных установленных норм, правил;

8.3.28. беспрепятственно по первому требованию обеспечивать доступ представителю технической службы для контроля энергопотребления и надзору за техническим состоянием электрохозяйства;

8.3.29. не использовать общее имущество в целях, не соответствующих целям проживания и деятельности Товарищества;

8.3.30. соблюдать агротехнические и экологические требования, установленные режимы, ограничения, обременения и сервитуты;

8.3.31. родители (законные представители) **несут ответственность** за действия своих несовершеннолетних детей и убытки (вред имуществу и здоровью), причиненные их неправомерными действиями, как умышленно, так и по неосторожности, включая опасное несанкционированное передвижение на велосипедах, мопедах, скутерах, квадроциклах по дорогам общего пользования Товарищества;

8.4. Решениями Общего собрания на членов Товарищества, а также индивидуальных правообладателей, могут быть наложены дополнительные обязанности, которые должны быть равными для всех.

9. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАСТРОЙКА В ТОВАРИЩЕСТВЕ

9.1. **Имущество общего пользования** — объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство (проход, проезд, снабжение электрической энергией, водой, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности Товарищества (трансформаторы, насосы, специальная техника и др.).

9.2. **Земельные участки общего назначения** — земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования.

9.3. Складирование и хранение сыпучих материалов, других строительных материалов на земельных участках общего назначения не предусмотрено.

9.4. Стоянка личного и арендованного автотранспорта на земельных участках общего назначения допускается только для погрузки-разгрузки. Стоянка автотранспорта, мешающего свободному проезду другого транспорта, допускается только для погрузо-разгрузочных работ.

9.5. Учитывая, что согласно историческим документам (см. п.1.1. Устава) земельный участок общего пользования был предоставлен в совместное пользование членов Товарищества, в соответствии с нормами ст.54, п.16 Федерального закона № 217-ФЗ, право коллективной совместной собственности граждан на земельные участки общего назначения садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества признается правом общей долевой собственности лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, пропорционально площади этих участков.

9.6. Право собственности на недвижимое имущество, входящее в состав имущества общего пользования, возникает с момента государственной регистрации такого права в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», кроме случая, когда оно признается таковым в соответствии с нормами законодательства.

9.7. Доля в праве общей собственности на имущество общего пользования собственника садового земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества, следует судьбе права собственности на такой садовый земельный участок.

9.8. При переходе права собственности на садовый земельный участок, расположенный в границах территории Товарищества, доля в праве общей собственности на имущество общего пользования нового собственника такого земельного участка равна доле в праве общей собственности на указанное имущество общего пользования предыдущего собственника такого земельного участка (п.5 ст.25 ФЗ-217).

9.9. Собственник садового земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества **не вправе**:

9.9.1. осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на имущество общего пользования;

9.9.2. отчуждать свою долю в праве общей собственности на имущество общего пользования, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанный участок (п.6 ст.25 ФЗ-217).

9.10. От имущества общего пользования обособлены принадлежащие гражданам на праве собственности или ином разрешенном законом праве, индивидуальные земельные участки для ведения садоводства с расположенными на таких участках строениями:

- **садовый земельный участок** — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;
- **садовый дом** — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;
- **жилой дом** — здание, возводимое на садовом участке, для временного и постоянного проживания, имеющий статус «жилое» согласно данным Росреестра;
- **хозяйственные постройки** — сараи, бани, гаражи, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения, постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд.

9.11. Члены Товарищества на своих садовых земельных участках вправе возводить жилые дома, и строения круглогодичного или сезонного использования, хозяйственные постройки, иные строения и сооружения.

9.12. **Возведение строений и сооружений** частного и общего пользования в Товариществе осуществляется **в строгом соответствии** с положениями Градостроительного Кодекса РФ, с учетом требований Градостроительного регламента и СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция: СНиП 30-02-97*».

9.13. Контроль над соблюдением требований законодательства РФ к возведению строений и сооружений производят Правление Товарищества, а также сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления.

9.14. Самовольное подключение к линейным объектам инфраструктуры запрещено.

9.15. Подключение к коммуникациям (электроэнергия, вода, газ) может **не проводиться** при наличии признаков или фактов грубого нарушения правил застройки, при отсутствии факта уведомления о планах застройки органа местного самоуправления или в случае непредставления в Правление Товарищества копий правоустанавливающих документов.

10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. В целях содержания и сохранения имущества общего пользования Товарищества, развития инфраструктуры, а также для решения общих социально-хозяйственных задач, члены Товарищества ОБЯЗАНЫ вносить следующие взносы:

1) Членские взносы;

2) Целевые взносы.

10.2. Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов Товарищества без оговорок и исключений.

10.3. Льготы по уплате взносов в Товариществе отсутствуют.

10.4. Индивидуальные правообладатели, не являющиеся членами Товарищества, ОБЯЗАНЫ вносить в порядке, установленном для уплаты взносов членами Товарищества плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории Товарищества, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом (ст. 5 Закона № 217-ФЗ). Суммарный ежегодный размер платы, уплачиваемой индивидуальными правообладателями, устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена Товарищества.

10.5. **Членские взносы:**

10.5.1. Размер и порядок внесения членских взносов, а также цели их начисления определяет своим решением Общее собрание членов Товарищества на основании приходно-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования, утверждённых Общим собранием членов Товарищества.

10.5.2. Размер членского взноса в текущем финансовом году, в соответствии с п.п.7, 8 ст.14 ФЗ-217, установлен в зависимости от общей суммы расходной части Приходно-расходной сметы Товарищества, планируемой на текущий финансовый год, и её финансово-экономического обоснования, а также от фактического размера земельного участка, находящегося в собственности или правообладании члена Товарищества, размер которого отражён в выписке из ЕГРН. Принимаемая Общим собранием членов Товарищества Приходно-расходная смета Товарищества отражает:

10.5.2.1. общую площадь земельных участков в м² на территории Товарищества, находящихся в собственности членов Товарищества, а также собственников и правообладателей земельных участков на территории Товарищества, не являющимися членами Товарищества, в текущем финансовом году;

10.5.2.2. взносовую нагрузку на 1 м² земельных участков, указанных в статье 10.5.2.1. Устава Товарищества, в текущем финансовом году, исчисляемую путём деления общей суммы расходной части Приходно-расходной сметы текущего финансового года на общую площадь в м² вышеуказанных земельных участков в текущем финансовом году;

10.5.2.3. размер членского взноса с каждого земельного участка в текущем финансовом году определён как результат умножения отражённого в ЕГРН размера данного земельного участка, исчисленного в м², на вышеуказанную взносовую нагрузку в текущем финансовом году.

$$\text{Членский взнос} = \frac{\text{Сумма всех расходов, согласно ПРС}}{\text{Общая площадь всех участков}} \times \text{Площадь конкретного участка}$$

10.5.3. До утверждения приходно-расходной сметы на очередной финансовый период (новой сметы) действует смета в размерах статей расходов, утвержденных на предыдущем Общем собрании, в том числе, до утверждения новой сметы Правлению Товарищества предоставляется право принимать решения по расходованию средств Товарищества в пределах расходов аналогичной статьи расходов сметы предыдущего финансового периода, но не превышающих их, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих общему имуществу в границах Товарищества (затопление, пожар, ураган, эпидемия и т.д.), но препятствующие быстрому сбору

Общего собрания Правлению Товарищества предоставляется право принимать экстренные решения для предотвращения больших убытков в пределах необходимых расходов.

10.5.4. Членские взносы могут быть использованы исключительно на финансирование расходов, обозначенных в п.14 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ:

- содержание имущества общего пользования товарищества, в том числе уплата арендных платежей за данное имущество;
- осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;
- осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями;
- благоустройство земельных участков общего назначения;
- охрана территории садоводства или огородничества и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности;
- проведение аудиторских проверок товарищества;
- выплата заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры;
- оплата услуг и работ лицам, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;
- организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний;
- уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

10.5.5. Правление своим решением в целях обеспечения функционирования СНТ, как юридического лица, вправе перераспределять финансы между статьями расходов в пределах утверждённой ежегодной сметы.

10.6. **Целевые взносы:**

10.6.1. Целевые взносы являются разовыми, конкретизированными целью, средствами для отдельного мероприятия, заранее не предусмотренными обычной текущей деятельностью Товарищества.

10.6.2. Целевые взносы вносятся в сроки и в случаях, установленных решением Общего собрания членов Товарищества, в том числе и для случаев, не предусмотренных утвержденной сметой — при возникновении чрезвычайных ситуаций в Товариществе (выход из строя оборудования по электроснабжению и водоснабжению, пожар на объекте общего пользования, природные стихийные бедствия и др.).

10.6.3. Целевые взносы могут быть направлены на финансирование, связанное с:

- проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о садовых земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования;
- созданием или приобретением необходимого для деятельности Товарищества имущества общего пользования;
- реализацией мероприятий, предусмотренных решением Общего собрания членов Товарищества.

10.7. Членские и целевые взносы, а также плата индивидуальных правообладателей может вноситься как на расчетный счет Товарищества (при этом все дополнительные расходы, связанные с проведением банковских операций, производятся за счёт плательщика), так и непосредственно в кассу товарищества (п.1 ст.140, п.1 ст.861 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Прием взносов от членов товарищества для целей деятельности товарищества не относится к

расчетам для целей Федерального закона № 54-ФЗ и не требует применения ККТ (письмо Минфина России от 05.09.2018г. № 03-01-15/63303).

10.8. Приходно-расходная смета составляется на финансовый год (на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года).

10.9. Срок внесения ежегодных взносов не позднее 30 (тридцатого) декабря текущего финансового года или не позднее даты, установленной решением Общего собрания, если она будет изменена относительно указанной в настоящем пункте.

10.10. Если финансовый год начался, а размер членского взноса решением Общего собрания не был определен на указанный финансовый год, то членские взносы и плата, предусмотренная для лиц, ведущих садоводство, без участия в Товариществе, подлежат уплате в том же размере, что и в предыдущем финансовом году. После принятия Общим собранием соответствующего решения о размере взносов на текущий финансовый год произведенные оплаты подлежат перерасчету.

10.11. Наличие/отсутствие членства в Товариществе, неиспользование собственником земельного участка и принадлежащей ему недвижимости, отказ от пользования общим имуществом не являются основанием для освобождения полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего имущества.

10.12. В случае переплаты денежные средства подлежат учету в счет оплаты членского взноса (платы, предусмотренной для лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе) за будущие периоды. В случае наличия задолженности по членскому взносу или плате, предусмотренной для лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе, задолженность должна быть погашена до конца текущего финансового года (до 30 июня).

10.13. В случае несвоевременной уплаты взносов (либо платы от индивидуальных правообладателей) Товарищество вправе начислить пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более размера неуплаченной суммы. Пени рассчитывают и начисляют, начиная с 01 января календарного года, следующего за расчетным годом. В этом случае должнику выставляют счёт.

10.14. В случае неуплаты установленных для членов Товарищества взносов или платежей для лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе, данные платежи и взносы с начислением пеней взыскиваются Товариществом в судебном порядке. На лиц, с которых происходит взыскание, возлагаются судебные расходы (госпошлина, почтовые и командировочные расходы, услуги представителей Товарищества (юристов) в суде), с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования спора.

10.15. **Порядок компенсации затрат на оплату электроэнергии:**

10.15.1. Между Товариществом и ресурсоснабжающей организацией в интересах членов Товарищества заключен договор энергоснабжения.

10.15.2. Индивидуальный прибор учёта собственников земельных участков должен быть установлен на границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств. А если нет технической возможности это обеспечить, то он устанавливается, максимально приближенном к границам.

10.15.3. Члены товарищества и собственники земельных участков, расположенных на территории Товарищества, которые не вступили в Товарищество, обязаны предоставлять показания индивидуальных приборов учёта потребляемой электроэнергии бухгалтеру Товарищества, или посредством специальных электронных сервисов (определяемых Правлением Товарищества) в срок до 25 числа каждого месяца, и незамедлительно оплачивать потреблённые ресурсы. **При этом к оплате так же будет начислена сумма потерь**, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу (Приказ Министерства энергетики РФ от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций»).

10.15.4. Платеж за потребленную электроэнергию вносится правообладателями земельных участков, расположенных на территории товарищества, на расчетный счет Товарищества или в кассу не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем по тарифу, установленному на дату совершения платежа.

10.15.5. В случае **если потребитель имеет прямой договор** на оплату потребленной электроэнергии с ресурсоснабжающей организацией (энергосбытовой компанией), оплата осуществляется им за

потребленную электроэнергию согласно показаниям прибора учета самостоятельно и в установленные сроки в адрес ресурсоснабжающей организации. При этом **такой потребитель обязан в срок до 25 числа каждого месяца предоставлять** показания индивидуальных приборов учёта потребляемой электроэнергии бухгалтеру Товарищества, или посредством специальных электронных сервисов (определяемых Правлением Товарищества), **для начисления к оплате в Товарищество суммы потерь**, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу (Приказ Министерства энергетики РФ от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций») и незамедлительно оплачивать потреблённые ресурсы.

10.15.6. В состав членских взносов (в том числе платы индивидуальных правообладателей) включаются расходы на электроэнергию исключительно на общие нужды Товарищества и электроснабжение имущества общего пользования в границах территории Товарищества (общее освещение, электропотребление прочих общих нужд), а также часть нормативных потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу.

10.15.7. **В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате** стоимости электрической энергии, потреблённой на личные нужды (просрочка оплаты 3 (три) месяца и более), **вводится ограничение режима потребления электрической энергии потребителя**, в соответствие с «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (в редакции последних изменений). Снятие ограничения происходит за плату, согласно утверждённому Общим Собранием участников прейскуранту, после полного погашения возникшей задолженности. При уклонении от уплаты указанных денежных средств Товарищество имеет право обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.

10.15.8. **В случае несвоевременной оплаты** взносов на компенсацию потребленной электроэнергии, **повлекшей риск отключения всего Товарищества** от электроснабжения ресурсоснабжающей организацией, Товарищество вправе взыскать **неустойку** с должника в размере 1% (одного процента) в день от суммы долга по электроэнергии, за каждый день просрочки оплаты, а также убытки, причиненные иным третьим лицам в случае отключения электроснабжения.

10.15.9. Величина нормативных технологических потерь, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Товариществу, утверждается Общим собранием членов Товарищества.

10.16. Правление не реже 1 (одного) раза в год проводит сверку показаний приборов учета. Результаты сверки доводятся до сведения садоводов следующими способами:

- размещение на информационном щите, расположенном в границах территории Товарищества;
- размещение на сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

11.1. Органами управления Товарищества являются:

11.1.1. **Общее собрание членов Товарищества** – высший орган управления ему подконтрольны и подотчетны все другие органы управления Товарищества;

11.1.2. **Правление Товарищества** – постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган;

11.1.3. **Председатель Товарищества** – единоличный исполнительный орган;

11.1.4. **Ревизионная комиссия** – орган контроля;

11.1.5. **Специальные комиссии** – рабочие органы по определенным вопросам жизнедеятельности Товарищества, создаваемые при необходимости решением Общего собрания членов Товарищества или Правления Товарищества.

11.2. **Общее собрание членов Товарищества**: к его исключительной компетенции относятся следующие вопросы:

1) изменение Устава Товарищества;

2) избрание органов Товарищества (Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества), Ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;

3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества, членов Ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми Товариществом заключены трудовые договоры;

4) принятие решения о приобретении Товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;

5) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего назначения, и о порядке его использования;

6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газоснабжение, электроснабжение, либо в государственную собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в границах которых расположена территория Товарищества;

6.1.) принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные в границах Товарищества для собственных нужд и являющиеся имуществом общего пользования, и (или) заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов недвижимости;

7) исключение граждан из числа членов Товарищества;

8) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества;

9) принятие решения о подготовке проекта межевания территории и (или) проекта планировки территории применительно к территории Товарищества либо о подготовке изменений в такую документацию, об одобрении таких проектов или изменений в них;

10) распределение образованных на основании утвержденного проекта межевания территории садовых или огородных земельных участков между членами Товарищества, с указанием условных номеров земельных участков, для их последующего предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

11) утверждение отчётов Ревизионной комиссии (ревизора);

12) утверждение положения об оплате труда работников и членов органов Товарищества, членов Ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с Товариществом, поощрение работников и членов органов Товарищества, членов Ревизионной комиссии (Ревизора);

13) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) Товариществ, вступлении в них или выходе из них;

14) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором Товарищества;

15) утверждение порядка ведения Общего собрания членов Товарищества, деятельности Председателя и Правления Товарищества, деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

16) рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия (бездействие) членов Правления, Председателя, членов Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;

17) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решения о ее исполнении;

18) утверждение отчётов Правления Товарищества, отчетов Председателя Товарищества;

19) определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений (обращений, жалоб) членов Товарищества;

20) принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании членов Товарищества;

21) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы;

22) утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-экономического обоснования размера платы;

23) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса;

24) принятие решения о выполнении в границах территории Товарищества комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, о лице, уполномоченном без доверенности действовать от имени членов Товарищества представлять интересы членов Товарищества;

25) принятие решения о возможности применения электронных или иных технических средств, при принятии решений общим собранием членов Товарищества, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, и включении в настоящий Устав перечня вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» должны быть указаны в Уставе в связи с принятием такого решения о возможности применения электронных или иных технических средств;

26) принятие решения об использовании земельного участка общего назначения для реализации гражданами, являющимися правообладателями садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, выращенной на таких земельных участках сельскохозяйственной продукции при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

11.2.1. Общее собрание членов Товарищества вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Товарищества большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества.

11.2.2. По вопросам, указанным выше в пункте 11.2, в подпунктах 1-6, 10, 17, 21-26 решения Общего собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством: не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества.

11.2.3. По вопросам, указанным выше в пункте 11.2, в подпунктах 4-6.1, 21, 22, 24 и 26, решения Общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов голосования собственников земельных участков, расположенных на территории Товарищества, которые не вступили в Товарищество.

11.2.4. При принятии настоящего Устава Общим собранием установлен принцип голосования: **Каждый член Товарищества обладает 1 (одним) голосом при голосовании** по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Товарищества.

11.2.5. **Собственник** земельного участка, расположенного на территории Товарищества, **который не вступил в Товарищество, обладает 1 (одним) голосом при голосовании** по вопросам повестки дня Общего собрания членов Товарищества, указанным в пункте 11.2.3 Устава. По иным вопросам повестки дня данное лицо не имеет права голоса.

11.2.6. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем 50 (пятьдесят) процентов членов Товарищества или их представителей.

11.2.7. Председательствующим на общем собрании членов Товарищества является Председатель Товарищества, если иное решение не принято этим собранием.

11.2.8. Решение Общего собрания членов Товарищества может быть принято путём очного голосования, голосования в ходе очного Общего собрания в форме совместного дистанционного участия с использованием электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, очно-заочного голосования с использованием электронных или иных

технических средств, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, определяемых Правлением Товарищества, по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания членов Товарищества в соответствии с ФЗ-217 и настоящим Уставом.

11.2.9. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием членов Товарищества определяются совокупностью:

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки Общего собрания членов Товарищества, в том числе результатов голосования в ходе очного Общего собрания в форме совместного дистанционного участия с использованием электронных или иных технических средств;

2) результатов голосования членов Товарищества, направивших до проведения очной части Общего собрания членов Товарищества свои решения по вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества в Правление Товарищества в письменной форме, а также электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, в том числе: телефонная связь, видеосвязь, электронная почта, короткие текстовые сообщения (СМС), или посредством специальных электронных сервисов определяемых Правлением Товарищества.

11.2.10. Заочная часть очно-заочного голосования может быть проведена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, при этом идентификация участников осуществляется с использованием Федеральной системы «ЕСИА», а также голосование может быть проведено на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, определяемых Правлением Товарищества.

11.2.11. Решение общего собрания членов Товарищества может быть принято путём ЗАОЧНОГО голосования по вопросам, указанным в подпунктах 3,7-9,11-16,18-20,25 п. 11.2 и п. 11.2.1 настоящего Устава.

11.2.12. Принятие решения Общего собрания членов Товарищества путём заочного голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки такого собрания и осуществляется путём подведения итогов голосования членов Товарищества, направивших до дня проведения такого Общего собрания свои решения по вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества в Правление в письменной форме или с использованием электронных или иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, в том числе: телефонная связь, видеосвязь, электронная почта, короткие текстовые сообщения (СМС), или посредством специальных электронных сервисов определяемых Правлением Товарищества. Результаты голосования поступают администратору (модератору сайта), который назначается Правлением товарищества. Администратор (модератор) сайта после окончания голосования показывает итоги (результаты голосования, протокол, бюллетени) членам Правления.

11.2.13. По вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4-6.1, 10, 17, 21-24 и 26 п.11.2 настоящего Устава, проведение ЗАОЧНОГО голосования не допускается, если иное не установлено Федеральным законом N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11.2.14. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части решения Общего собрания членов Товарищества могут быть приняты путём проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества, предусмотренным п. 11.2 настоящего Устава.

11.2.15. Заочное голосование может быть проведено с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, при этом идентификация участников осуществляется с использованием Федеральной системы «ЕСИА», а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн голосование, определяемых Правлением Товарищества.

11.2.16. Протоколы общих собраний членов Товарищества, проводимых в форме заочного голосования, подписывает Председатель Товарищества.

11.2.17. Общее собрание членов Товарищества может быть очередным или внеочередным.

11.2.18. Очередное общее собрание членов Товарищества созывается Правлением Товарищества по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

11.2.19. Внеочередное общее собрание членов Товарищества должно проводиться по требованию:

- Правления Товарищества;
- Ревизионной комиссии (ревизора);
- членов Товарищества в количестве более чем 1/5 (одна пятая) часть членов Товарищества.
- Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть проведено также по требованию органа местного самоуправления по месту нахождения территории садоводства или огородничества.

11.2.20. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества вручается лично Председателю Товарищества либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении Председателю Товарищества или в Правление Товарищества.

11.2.21. Требование о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного Общего собрания членов Товарищества, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них.

11.2.22. Правление Товарищества не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения требования, обязано обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Товарищества.

11.2.23. В случае нарушения Правлением Товарищества срока и порядка проведения внеочередного Общего собрания членов Товарищества, Ревизионная комиссия (ревизор), члены Товарищества, орган местного самоуправления, требующие проведения внеочередного Общего собрания членов Товарищества, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного Общего собрания членов Товарищества.

11.2.24. Решение о проведении Общего собрания членов Товарищества принимает Правление Товарищества. Принятие решения о проведении Общего собрания в очной форме либо в форме совместного дистанционного участия с использованием электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование определяемых Правлением Товарищества, либо в очно-заочной форме с использованием электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, либо в заочной форме с использованием электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, оформляется протоколом заседания Правления Товарищества, в который так же вносятся все прочие решения по порядку проведения Общего собрания, сроки проведения, порядок информирования членов Товарищества.

11.2.25. **Решения Общего собрания** членов Товарищества в **очной форме** либо в **форме совместного дистанционного участия** с использованием электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, либо **в очно-заочной форме** с использованием электронных и иных технических средств, определяемых Правлением Товарищества, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, **могут приниматься по любым вопросам компетенции Общего собрания** членов Товарищества, с использованием в том числе: почтовая связь, электронная почта, короткие текстовые сообщения (СМС), телефонная связь, видеосвязь.

11.2.26. Уведомление о проведении Общего собрания членов Товарищества должно быть размещено не менее чем за **14** (четырнадцать) дней до дня его проведения (начала голосования) на сайте Товарищества https://sputnik-iskozh.ru/, на информационном щите на здании Правления, посредством иных специальных электронных сервисов (определяемых Правлением Товарищества), а также может быть направлено членам Товарищества по электронной почте либо с использованием коротких текстовых сообщений (СМС) на номер мобильного телефона- с использованием контактных данных, предоставленных членами Товарищества в Реестр членов Товарищества.

11.2.27. В уведомлении о проведении Общего собрания в очной форме либо в форме совместного дистанционного участия с использованием электронных и иных технических средств, а также на

иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, определяемых Правлением Товарищества, либо в очно-заочной форме с использованием электронных и иных технических средств, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, определяемых Правлением Товарищества, либо в заочной форме с использованием электронных и иных технических средств, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, определяемых Правлением Товарищества, указываются:

1) перечень вопросов, подлежащих рассмотрению (Включение в указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого собрания не допускается);
2) дата, время и место проведения очной части Общего собрания членов Товарищества;
3) способ ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению;
4) дата и время начала и окончания заочного голосования по вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества;
5) сведения об используемых электронных или иных технических средствах: сайт Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данные о специальных электронных сервисах, определяемых Правлением Товарищества, и (или) номер телефона для направления участниками Общего собрания членов Товарищества подтверждения факта участия в голосовании и СМС решений по рассматриваемым вопросам. В случае проведения очного голосования, предусматривающего совместное дистанционное участие, без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте в Протоколе Общего собрания членов товарищества, место проведения такого собрания не указывается.

11.2.28. Информация по проведению Общего собрания членов Товарищества, его повестка дня, предлагаемые к обсуждению и принятию документы, в том числе проект приходно-расходной сметы, в случае, если повестка Общего собрания членов Товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы Товарищества, должны быть размещены не менее чем за **7 (семь)** дней до дня его проведения (начала голосования) на информационном щите Товарищества, на здании Правления, а также такая информация может быть предоставлена члену Товарищества для ознакомления лично или по электронной почте на основании личного заявления в произвольной форме. В случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных проектов документов и иных материалов на общем собрании членов Товарищества не допускается.

11.2.29. В случае включения в повестку Общего собрания членов Товарищества вопросов, указанных в пункте 11.2.3 настоящего Устава, лица, собственники земельных участков, расположенных на территории Товарищества, которые не вступили в Товарищества, уведомляются о проведении Общего собрания членов Товарищества и получают необходимую информацию в порядке, установленном для уведомления членов Товарищества.

11.2.30. Моментом начала периода голосования считается дата, которая указана в уведомлении о проведении Общего собрания, как начало заочной части голосования. Моментом окончания периода голосования считается дата, которая указана в уведомлении, как дата проведения очной части голосования.

11.2.31. Голосование осуществляется **по бюллетеням** утверждённой формы.

11.2.32. В бюллетене в обязательном порядке содержатся решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». При этом вопросы, поставленные на голосование, должны быть также отражены в бюллетене и сформулированы так, чтобы на них можно было дать однозначные ответы «за», «против» или «воздержался».

11.2.33. В соответствии с ФЗ № 217 бюллетени для членов Товарищества и граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, могут отличаться, согласно вопросам Повестки дня, поставленным на обсуждение.

11.2.34. Голосование с применением электронных или иных технических средств осуществляется в следующем порядке:

1) проверка личности участников голосования, которая заключается в необходимости подтверждения факта участия в голосовании лица, сведения о котором содержатся в Реестре членов Товарищества и которое заявило о своём участии в общем собрании членов Товарищества посредством отправления сообщения с адреса электронной почты и (или) номера телефона, указанных в Реестре. В случае проведения голосования с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг проверка личности участников голосования осуществляется посредством «единой системы идентификации и аутентификации»;

2) направление участниками голосования своих решений в электронной форме возможно посредством отправления отсканированного или сфотографированного заполненного бюллетеня при помощи сообщения с адреса электронной почты и (или) номера телефона, содержащихся в Реестре членов Товарищества на адрес электронной почты Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» snt.sputnik-iskozh@yandex.ru, или посредством специальных электронных сервисов, определяемых Правлением Товарищества.

3) фиксация результата голосования счётной комиссией (фото, распечатка письма электронной почты, иные способы, могущие подтвердить достоверность результатов) с занесением в ведомость учёта голосов с указанием даты и времени поступления таких результатов.

4) уведомление участника голосования о получении его решения с указанием даты и времени поступления решения лицу, осуществляющему подведение итогов голосования.

11.2.35. Голосование на очном Общем собрании членов Товарищества в форме совместного дистанционного участия путём передачи коротких текстовых сообщений осуществляется без использования сайтов либо информационной системы. Сообщения принимаются только с номера телефона, содержащегося в Реестре членов Товарищества. В таких сообщениях должны содержаться:

1) наименование Товарищества;

2) дата голосования;

3) фамилия, инициалы члена Товарищества;

4) номер участка в границах Товарищества;

5) номер (или иной идентификатор) вопроса в повестке Общего собрания членов Товарищества и принятое решение по данному вопросу.

При получении результатов голосования таким способом обязательна фотофиксация (скриншот) сообщения, позволяющие его идентифицировать.

11.2.36. При проведении очно-заочного, заочного голосования с применением электронных или иных технических средств, а также на иных цифровых платформах, предусматривающих онлайн-голосование, допускается направление в Правление Товарищества решений лиц, имеющих право голосовать на Общем собрании членов Товарищества, в письменной форме лично или посредством почтовой связи в указанные в п. 11.2.29 и п. 11.2.30 сроки.

11.2.37. Решения Общего собрания членов Товарищества в очной форме либо в форме совместного дистанционного участия с использованием электронных и технических средств, либо в очно-заочной форме с использованием электронных и технических средств, оформляются протоколом. После завершения голосования Протокол собрания с итогами голосования формируется автоматическим способом. Уполномоченное лицо (член Правления) распечатывает итоги голосования (Протокол Общего собрания), после чего Протокол подписывается всеми членами Правления товарищества.

11.2.38. Протокол Общего собрания должен содержать:

1) сведения о правомочности собрания (кворум);

2) вопросы, поставленные на голосование;

3) результаты голосования по вопросам;

4) сведения об участнике голосования (ФИО, адрес электронной почты отправителя, телефон, способ и дата/время отправления решения), решение каждого члена Товарищества по пунктам повестки собрания (ведомость учёта голосов).

На общих собраниях членов Товарищества, проводимых с использованием видеосвязи, проводится запись заседаний. Запись собрания подлежит копированию на переносной носитель информации (CD-диск, флэш-карта) и прилагается к протоколу Общего собрания.

11.2.39. Решения Общего собрания членов Товарищества доводятся до сведения его членов в течение семи дней после даты принятия указанных решений путем опубликования протокола Общего собрания на официальном сайте Товарищества https://sputnik-iskozh.ru/, на информационном стенде Товарищества.

11.2.40. Полный порядок подготовки и проведения Общих собраний членов Товарищества описан в «Регламенте проведения очно-заочного (заочного) голосования для принятия решений Общим Собранием членов Товарищества, утверждаемом Правлением Товарищества и Общим собранием членов Товарищества.

11.3. **Правление Товарищества** является коллегиальным исполнительным органом, подотчетным Общему собранию и осуществляющим текущее руководство деятельностью Товарищества.

11.3.1. Правление Товарищества избирается Общим собранием членов Товарищества из числа действующих членов Товарищества числом голосов не менее чем 2/3 (две трети) от присутствующих на общем собрании (участвующих в голосовании) сроком на 2 (**два**) года. Количество членов Правления Товарищества не может быть менее трёх человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов Товарищества с учётом того, что Председатель Товарищества входит в состав Правления Товарищества в силу его избрания на эту должность Общим собранием.

11.3.2. Одно и то же лицо может переизбираться на должности в органах Товарищества неограниченное количество раз.

11.3.3. Заседания Правления Товарищества организуются Председателем Товарищества по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

11.3.4. Заседания Правления могут проходить в форме совместного дистанционного участия с использованием электронных и иных технических средств согласно Положению о Правлении Товарищества.

11.3.5. Заседания Правления правомочны, если на них присутствуют не менее 50 процентов состава его членов.

11.3.6. Решения Правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Товарищества является решающим.

11.3.7. К полномочиям Правления Товарищества относятся:

1) выполнение решений Общего собрания членов Товарищества;
2) принятие решения о проведении Общего собрания членов Товарищества в форме очного, очно-заочного или заочного голосования;
3) принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов Товарищества в форме очного, очно-заочного или заочного голосования;
4) организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания членов Товарищества;
5) ведение Реестра членов Товарищества;
6) приём граждан в члены Товарищества;
7) рассмотрение заявлений членов Товарищества;
8) оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества (оперативное руководство означает практическое участие каждого члена Правления в решении повседневных плановых и внезапно возникающих задач по обеспечению жизнедеятельности Товарищества);
9) ведение учёта и отчётности Товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение Общему собранию членов Товарищества;
10) составление приходно-расходных смет и отчетов Правления Товарищества и представление их на утверждение Общему собранию членов Товарищества;

11) обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в Товариществе;

12) контроль своевременного внесения взносов, обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов в судебном порядке;

13) обеспечение создания и использования имущества общего пользования Товарищества (организация работ по содержанию и ремонту зданий, сооружений, инженерных сетей, дорог и др.), а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;

14) разработка и представление на утверждение Общего собрания членов Товарищества порядка ведения Общего собрания членов Товарищества и иных внутренних распорядков Товарищества, положений об оплате труда работников и членов органов Товарищества, заключивших трудовые договоры с Товариществом;

15) подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами Товарищества, и размера платы собственников земельных участков, расположенных на территории Товарищества, которые не вступили в Товарищество;

16) принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение электрической энергией, газом, благоустройство и охрану территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей Товарищества;

17) принятие решений о заключении договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

18) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключённым Товариществом.

11.3.8. Правление Товарищества в соответствии с его Уставом имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности Товарищества, за исключением решений, отнесенных Федеральными законами и настоящим Уставом к полномочиям иных органов Товарищества.

11.3.9. Решения Правления Товарищества, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми членами Товарищества и лицами, ведущими садоводство без участия в Товариществе, а также лицами, заключившими трудовые или гражданско-правовые договоры с Товариществом. Оценку работы членам Правления даёт Председатель Правления Товарищества.

11.4. **Председатель Товарищества** избирается Общим собранием членов Товарищества числом голосов не менее чем 2/3 (две трети) от присутствующих на общем собрании (участвующих в голосовании) из числа действительных членов Товарищества сроком на 2 (**два**) года (п.5 ст.16 Закона № 217-ФЗ), является единоличным исполнительным органом, подотчетным Общему собранию, действует от имени Товарищества без доверенности, в том числе:

11.4.1. председательствует на заседаниях Правления;

11.4.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с Уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению Правлением Товарищества или Общим собранием членов Товарищества;

11.4.3. подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением Общего собрания членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания Правления Товарищества;

11.4.4. заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений Общего собрания членов Товарищества и Правления Товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества или Правления Товарищества;

11.4.5. принимает на работу в Товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам, оценивает труд работников, увольняет работников, не справляющихся с обязанностями и по утрате доверия;

11.4.6. выдаёт доверенности без права передоверия;

11.4.7. осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами;

11.4.8. рассматривает заявления членов Товарищества;

11.4.9. Председатель Товарищества в рамках законов и в рамках настоящего Устава вправе требовать выполнения решений Общего собрания Товарищества, решений Правления, соблюдения регламентов, правил и внутренних инструкций Товарищества, используя для этого силу общественного мнения и административный ресурс Председателя Правления;

11.4.10. Председатель Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, и исполнение которых является полномочием иных органов Товарищества.

11.5. Работу членов Правления Товарищества оценивает Председатель Товарищества.

11.6. Работу Председателя Правления Товарищества оценивает Общее собрание членов Товарищества.

11.7. В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности выполняет член Правления, назначенный Председателем Правления.

11.8. В соответствии с п.6 ст.16 Федерального закона № 217-ФЗ, если полномочия Председателя Товарищества или других органов управления закончились, они продолжают оставаться на должности до момента, когда будут избраны новые исполнительные органы управления Товарищества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

12.1. Ревизионная комиссия Товарищества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Товарищества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, в том числе за деятельностью Правления Товарищества и Председателя Товарищества.

12.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании членов большинством голосов присутствующих членов Товарищества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации на срок 2 (**два**) года из числа членов Товарищества. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания членов Товарищества и не может быть менее 3 (трёх) человек. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз.

12.3. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны:

- Председатель Товарищества и члены его Правления, бухгалтер, а также их супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги);
- Члены Товарищества, не исполняющие решения Общих собраний членов, в части полной и своевременной оплаты взносов и обязательных платежей;
- Лица, не являющиеся членами Товарищества.

12.4. Ревизионная комиссия действует в интересах членов Товарищества и в своей деятельности подотчетна только и исключительно Общему собранию членов Товарищества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Товарищества.

12.5. Ревизионная комиссия Товарищества обязана:

12.5.1. проверять выполнение Правлением Товарищества и его Председателем решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;

12.5.2. осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением Общего собрания членов Товарищества;

12.5.3. отчитываться об итогах ревизии перед Общим собранием членов Товарищества с представлением предложений об устранении выявленных нарушений;

12.5.4. сообщать Общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов Товарищества;

12.5.5. осуществлять проверку своевременного рассмотрения Правлением Товарищества или его Председателем заявлений членов Товарищества.

12.6. Ревизия осуществляется в присутствии любого действующего члена (членов) Правления Товарищества по оригиналам документации Товарищества, на территории Товарищества.

12.7. Изъятие оригиналов документов членами Ревизионной комиссии не допускается.

12.8. Заверенные копии документов по письменному запросу Ревизионной комиссии (ревизора) должны быть предоставлены в течение 7 (семи) дней от даты поступления запроса.

12.9. Повторное проведение ревизии за период, по которому отчет Ревизионной комиссии был принят общим собранием членов, по требованию членов Ревизионной комиссии не допускается.

12.10. Повторное проведение ревизии за период, по которому отчет Ревизионной комиссии был принят общим собранием членов, допускается только по решению Общего собрания членов Товарищества.

12.11. Ревизионная комиссия оформляет свои решения в форме Протокола, подписанного всеми членами Ревизионной комиссии, и предоставляет его Правлению не позднее, чем за две недели до проведения Общего собрания членов, где он планируется к утверждению.

12.12. В случае если в Товариществе назначен Ревизор, он осуществляет полномочия Ревизионной комиссии единолично. Ревизор оформляет свои решения в форме Решений, Отчетов, и подписывает их лично.

12.13. В случае нарушения сроков предоставления отчета Ревизионной комиссией Правлению для обеспечения возможности ознакомления с ним членами Товарищества, рассмотрение отчета Общим собранием членов не допускается.

12.14. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций перед Общим собранием членов Товарищества, в том числе в случае сокрытия перед Общим собранием фактов, которые привели к убыткам Товарищества, если такое преднамеренное сокрытие со стороны Ревизионной комиссии будет доказано.

13. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ

13.1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является его Председатель.

13.2. Выписки из документов Товарищества и копии документов Товарищества должны быть заверены печатью Товарищества и подписью Председателя Товарищества.

13.3. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывает председательствующий на общем собрании членов Товарищества. Протоколы общих собраний членов Товарищества, проводимых в форме заочного голосования, подписывает Председатель Товарищества, при этом подписывается каждый лист соответствующего протокола.

13.4. Протоколы заседаний Правления Товарищества подписывает Председатель Товарищества.

13.5. Документы, составленные Ревизионной комиссией (ревизором), подписываются членами Ревизионной комиссии (ревизором), заверяются печатью Товарищества.

13.6. Протоколы заседаний контрольных комиссий Товарищества подписываются соответственно председателями контрольных комиссий, визируются всеми членами указанных комиссий, заверяются печатью Товарищества.

13.7. Протоколы, а также иные документы Товарищества хранятся в его делах постоянно, но не менее сорока девяти лет.

13.8. В Товариществе также подлежат постоянному хранению учредительные документы (в том числе все изменения и дополнения к Уставам), проектная документация по организации и застройке территории Товарищества, книги учета имущества, хозяйственные договоры и трудовые

соглашения, приходно-расходные сметы, акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности и акты о нарушениях законодательства, ведомости уплаты взносов и другие документы бухгалтерского учета и отчетности, а также все документы по приватизации земли и свидетельства о праве собственности на земельные участки общего назначения и имущество общего пользования, документ, подтверждающий регистрацию Товарищества, Реестр членов Товарищества.

13.9. Для актуализации (внесения изменений и дополнений) Реестра членов Товарищества копии свидетельств о праве собственности на землю, здание (строение), зарегистрированное в Росреестре, сведения об изменении места постоянного проживания **представляются членом Товарищества в Правление не позднее месяца со дня получения**.

13.10. Заверенные копии протоколов, протоколов заседаний контрольных комиссий Товарищества или заверенные выписки из данных протоколов предоставляются членам Товарищества по их требованию или по требованию собственников земельных участков, расположенных на территории Товарищества, которые не вступили в Товарищество (если в данных протоколах содержится указание на решения, принятые общим собранием членов Товарищества по вопросам, предусмотренным пунктами 4-6, 21 и 22 раздела.11.2 настоящего Устава), а также органам государственной власти или органам местного самоуправления в случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах, могут быть запрошены данными органами в соответствии с их полномочиями, предусмотренными федеральным законом.

13.11. Порядок ведения делопроизводства в Товариществе включает ведение документов по контролю предоставленных услуг; учёту отключений их подачи; состоянием коммуникаций и принятием мер по устранению недостатков; учёту состояния приборов учёта и сроков их поверок и замены; учёта домовладений, получающих электроэнергию по прямым договорам. Председатель Правления организует и контролирует порядок ведения учётной документации штатными работниками: бухгалтером, электриком, водопроводчиком (сантехником) и др.

13.12. Временные параметры ведения внутренних документов Товарищества, периодичность их представления для проверки определяются функциональными обязанностями работников Товарищества, доведенными до сведения такого работника под роспись.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

14.1. Членам Товарищества и лицам, ведущим садоводство без участия в Товариществе (индивидуальным правообладателям), по их письменному требованию (заявлению) для ознакомления (**без обязанности безвозмездного изготовления копий**), но с разрешением снятия фотокопий на их техническое устройство (в помещении Правления Товарищества) должны предоставляться:

14.1.1. Устав Товарищества с внесёнными в него изменениями, документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц;

14.1.2. Бухгалтерская (финансовая) отчётность Товарищества, приходно-расходные сметы Товарищества, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок);

14.1.3. Заключения Ревизионной комиссии Товарищества;

14.1.4. Документы, подтверждающие права Товарищества на имущество общего пользования (в том числе, исторические документы, не содержащие персональных данных), имущество, отражаемое на его балансе;

14.1.5. Протокол собрания об учреждении Товарищества, протоколы Общих собраний членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и Ревизионной комиссии Товарищества;

14.1.6. Финансово-экономические обоснования размера взносов.

14.2. Документы, указанные в пункте 14.1 настоящего Устава, могут быть размещены в сети «Интернет» в виде их электронных образов способом, обеспечивающим беспрепятственный доступ к ним любого заинтересованного лица.

14.3. Факт размещения таких документов, адрес веб-страницы в сети Интернет, дата и время размещения подлежат удостоверению подписями комиссии в составе Председателя Товарищества и председателя Ревизионной комиссии Товарищества. Адрес веб-страницы в сети

«интернет», на которой размещаются электронные образы документов, на момент принятия настоящего Устава соответствует адресу официального сайта Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне https://sputnik-iskozh.ru/ и в случае изменения должен быть доведен до сведения заинтересованных лиц путем опубликования соответствующих сведений на информационном щите Товарищества.

14.4. Документы Товарищества, размещённые с соблюдением требований, установленных пунктами 14.1 и 14.2. настоящего Устава, считаются предоставленными для ознакомления всем заинтересованным лицам, за исключением случаев, когда заинтересованное лицо докажет невозможность осуществления доступа к ним по указанному адресу веб-страницы в сети «Интернет».

14.5. Ознакомление с документами, указанными в пункте 14.1 может быть осуществлено в виде демонстрации электронного образа (скан копии) соответствующего документа сотрудником Товарищества при наличии у него технической возможности и необходимого технического устройства, а также направлением электронных образов документов (либо ссылки на облачное хранилище электронных образов документов – скан копий, фотокопий) на адрес электронной почты собственника, указанного в заявлении на ознакомление с документами.

14.6. Лицо, имеющее намерение получить заверенные копии документов, указанных в пункте 14.1 настоящего Устава:

1) направляет заявление в Правление Товарищества, в котором указывает наименование документов, копии которых оно намерено получить;

2) Правление Товарищества не позднее 30-ти рабочих дней от даты получения такого заявления обязано произвести подсчет затрат на изготовление копий документов и сообщить обратившемуся лицу размер таких затрат, а также платежные реквизиты для перечисления денежных средств;

3) заинтересованное лицо производит оплату затрат Товарищества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Товарищества или иным, не запрещенным законом способом;

4) заверенные копии документов предоставляются заинтересованному лицу в срок не позднее 5-ти рабочих дней от даты оплаты денежных средств.

14.7. Плата, взимаемая Товариществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление. Затраты Товарищества на изготовление копий документов определяются на основе предложений физических и/или юридических лиц, оказывающих соответствующие услуги в пределах муниципального района, в границах которого расположено Товарищество.

14.8. Подлинные экземпляры документов, указанных в пункте 14.1 настоящего Устава, для самостоятельного изготовления копий (бумажного копирования) заинтересованным лицам не выдаются.

14.9. Предоставление копий документов, указанных в пункте 14.1 настоящего Устава, Ревизионной комиссии (ревизору), органу государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления муниципального образования по месту нахождения территории Товарищества, судам и правоохранительным органам осуществляется **бесплатно** в соответствии с их запросами **в письменной форме**.

14.10. Члены Товарищества имеют право в течение 30 дней с момента подачи заявления о предоставлении выписки из Реестра членов Товарищества в Правление Товарищества получать указанные выписки, в том числе об отсутствии задолженности по взносам **без дополнительной оплаты**.

15. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ

15.1. Члены Товарищества и лица, ведущие садоводство без участия в Товариществе, вправе обращаться в адрес органов управления Товарищества с заявлениями, жалобами и иными обращениями (далее — обращения).

15.2. Обращения, независимо от их адресата, направляются в адрес Правления, которое обеспечивает их регистрацию и дальнейшую передачу на рассмотрение органа или должностного лица, которому они адресованы.

15.3. В случае если обращение адресовано Общему собранию членов Товарищества и по такому обращению требуется принятие решения, рассмотрение обращения производится на ближайшем заседании Общего собрания, а Правление принимает меры к включению соответствующего вопроса в повестку дня.

15.4. Обращения, не требующие принятия по ним решения, регистрируются Правлением и принимаются к сведению органом или должностным лицом, которому они адресованы.

15.5. В случае отсутствия ответа на обращение в 30-ти дневный срок, заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на бездействие органов управления в Ревизионную комиссию, которая обязана обозначить данную проблему перед общим собранием в своем заключении.

15.6. Обращения, содержащие указание на нарушение органом (за исключением Общего собрания) или должностным лицом Товарищества норм действующего законодательства, положений настоящего Устава, передаются в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу Товарищества.

15.7. Обращения, содержащие сведения о признаках совершения административно- и уголовно-наказуемых деяний, передаются Правлением Товарищества в правоохранительные органы.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

16.1. Прекращение деятельности Товарищества может быть осуществлено в форме его реорганизации или ликвидации по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

16.2. Реорганизация Товарищества путём слияния с другими некоммерческими садоводческими объединениями, путем разделения Товарищества, его преобразования в иную организационно-правовую форму или иным путем осуществляется в соответствии с решением Общего собрания членов Товарищества на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона №217-ФЗ.

При реорганизации Товарищества вносятся соответствующие изменения в его Устав.

Реорганизацию Товарищества осуществляет реорганизационная комиссия, назначаемая Общим собранием. Общее собрание также определяет срок реорганизации Товарищества.

Реорганизационная комиссия разрабатывает план реорганизации и представляет его на утверждение Общего собрания.

При реорганизации Товарищества его права и обязанности переходят к правопреемникам согласно передаточному акту. При разделении Товарищества его права и обязанности переходят к вновь возникающим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

16.3. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием. Передаточный акт и разделительный баланс готовятся реорганизационной комиссией и должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Товарищества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

16.4. Добровольная ликвидация Товарищества осуществляется на основании решения Общего собрания членов Товарищества — квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества — на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона №217-ФЗ.

16.5. Товарищество может быть ликвидировано по решению суда по иску органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по месту нахождения территории садоводства, собственника земельного участка либо правообладателя земельного участка, расположенного в границах территории Товарищества (п.11 ст.12 Закона № 217-ФЗ), в случае несоблюдения требования к количеству членов Товарищества (п.2 ст.16 Закона № 217-ФЗ).

16.6. При ликвидации Товарищества право собственности его бывших членов на их садовые земельные участки, а также жилые строения и иное имущество сохраняются.

16.7. На недвижимое имущество общего пользования, находящееся в границах территории Товарищества, не может быть обращено взыскание. При ликвидации Товарищества такое имущество, находящееся в собственности Товарищества, безвозмездно передается в общую

долевую собственность собственников садовых земельных участков, расположенных в границах территории Товарищества, пропорционально их площади вне зависимости от того, являлись ли данные лица членами Товарищества.

16.8. Общее собрании при принятии решения о ликвидации Товарищества должно принять одновременно решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), с дальнейшим принятием решений об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса в порядке, установленном ст.6 Гражданского кодекса РФ.

16.9. Реорганизация или ликвидация Товарищества будет считаться завершенной после внесения соответствующей записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящий Устав составлен на 31 (тридцати одном) листе.

17.2. После утверждения настоящего Устава правомочным Общим собранием членов Товарищества, он должен быть прошит, скреплен печатью Товарищества, подписан Председателем Товарищества.

17.3. После регистрации настоящего Устава в регистрирующем органе, он должен храниться в Правлении Товарищества согласно п.13.8.